

Concetti introduttivi: lo Stato sociale

— Sintesi

Sicurezza Sociale e Forme di Solidarietà · Sessione 02

Questa lezione ti dà la mappa del territorio per tutto il semestre. Tienila a mente — ogni argomento futuro si incastra qui dentro.

Stato sociale (Welfare State): definizione

- Insieme di **politiche, norme, pratiche, istituzioni, valori e ideologie** per rispondere ai rischi e ai bisogni della popolazione
- Obiettivo: correggere le distorsioni del mercato e **promuovere il benessere dei cittadini**
- Si fonda su valori: uguaglianza, solidarietà, giustizia sociale, sussidiarietà, responsabilità individuale

Origini storiche

- Nasce nel **XIX secolo** con la rivoluzione industriale → povertà operaia, condizioni di lavoro durissime, tensioni sociali
- In Svizzera: **Legge sulle fabbriche (1877)** = primo intervento federale sul lavoro
- Sviluppo più importante: **dopo la Seconda guerra mondiale**
- Data chiave: **1948** → introduzione dell'**AVS** (la conquista sociale più importante del dopoguerra)

Finalità principali

1. **Tutelare le condizioni lavorative**

2. **Tutelare dai rischi della vita** (rischi sociali non sono colpa individuale, ma responsabilità collettiva)
3. **Ridurre disuguaglianze e povertà** — senza trasferimenti sociali il tasso di povertà in Svizzera sarebbe ~32%; con tutti i trasferimenti scende all'~8%
4. **Promuovere le pari opportunità** (genere, disabilità, ecc.)

Le 4 componenti dello Stato sociale

Componente	In breve
Sicurezza sociale	Tutela contro rischi sociali specifici — tema centrale del corso
Politiche sociali	Tutte le azioni pubbliche per il benessere e i diritti sociali (sanità, famiglia, lavoro, istruzione, alloggio)
Diritto del lavoro	Contratti, orari, protezione del lavoratore (basi: CO, LL, LAINF)
Servizi pubblici	Erogati da enti pubblici (azione sociale pubblica) o privati (associazioni, fondazioni)

Welfare mix

- Il benessere non lo produce solo lo Stato — ci sono anche **famiglia, mercato e terzo settore**
- L'insieme si chiama **welfare mix**

Obiettivi sociali — art. 41 Cost. fed.

- Non sono diritti esigibili, ma **indirizzi politici**: sicurezza sociale, salute, famiglia, lavoro, abitazione, formazione, protezione giovani
- Principio chiave: **sussidiarietà** — lo Stato interviene *a complemento del privato, non al posto suo*

Politica familiare: i tre tipi di intervento

1. **Prestazioni monetarie** (assegni familiari, indennità maternità/paternità, borse di studio) → rientrano nella sicurezza sociale
2. **Servizi alle famiglie** (asili, doposcuola, mediazione)
3. **Disposizioni giuridiche** (Codice civile: matrimonio, divorzio, tutela minori)

Assicurazioni sociali vs. Prestazioni commisurate al bisogno

- **Assicurazioni sociali** → logica contributiva: versi premi/contributi, sei tutelato (AVS, AI, AD, LAINF, LaMal)
- **Prestazioni commisurate al bisogno** → logica del bisogno: devi dimostrare di non avere risorse sufficienti; sono **sussidiarie** alle assicurazioni sociali; spesso di competenza cantonale (es. assistenza pubblica, sussidio cassa malati)

Esercizio seminario: caso Dario e Maria

- **Rischi sociali: disoccupazione, oneri familiari, povertà/esclusione sociale**
- Funzioni: sostituzione del reddito → complemento → risorse di base

Da ricordare: Lo Stato sociale è un **sistema**, non una singola istituzione. Si compone di 4 pilastri (sicurezza sociale, politiche sociali, diritto del lavoro, servizi pubblici). La sicurezza sociale è il pilastro centrale di questo corso. La **distinzione** tra **assicurazioni sociali** (logica contributiva) e **prestazioni commisurate al bisogno** (logica sussidiaria) è fondamentale per usare la guida del corso.